빈출 지문 익힘장

1. 대리권의 범위

① 권한을 정하지 않은 임의대리인이 (보존행위 / 처분행위)를 하기 위해서는 별도의 대리권이 필요하다.

② 매매 계약 체결에 관하여 포괄적으로 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 (매매 대금 수령 / 대금 지급 기일 연기 / 매매 계약 해제나 취소 / 매매대금 면제) 에 관한 권한도 있다.

2. 대리권의 제한 및 소멸

① 자기 계약이나 쌍방대리는 본인의 허락이 (있으면 / 없으면) 허용되지 않는다.

② 대리인이 수인인 경우 (각자대리 / 공동대리)를 원칙으로 한다.

③ 본인의 (사망 / 성년후견의 개시 / 파산)은 대리권 소멸사유에 해당한다.

④ 대리인에 대한 (성년후견 / 한정후견)이 개시되면 대리인의 대리권은 소멸한다.

3. 복대리

① 복대리인은 대리인이 자신의 이름으로 선임한 (본인 / 대리인)의 대리인이다.

② (법정 / 임의) 대리인은 본인의 승낙이나 부득이한 사유가 없으면 복대리인을 선임하지 못한다.

③ 법정대리인이 부득이한 사유로 복대리인을 선임하였다면, 복대리인의 행위에 대하여 (무과실 / 선임 감독상의) 책임을 부담한다.

4. 협의의 무권대리

① 본인이 무권대리인의 대리행위를 추인하면 (소급하여 / 추인한 시점에) 유효한 대리행위를 한 것이 된다.

② 본인은 (무권대리인 / 상대방 / 승계인)을 상대로 추인권을 행사할 수 있다.

③ 무권대리 행위의 상대방이 선의인 경우에만 (철회권 / 최고권)을 행사할 수 있다.

④ 추인을 얻지 못한 무권대리인은 (자신의 / 상대방의) 선택에 따라 계약의 이행 또는 손해배상의 책임이 있다.

⑤ 무권대리인의 상대방에 대한 책임은 무권대리인에게 행위능력이 (있는 / 없는) 경우에만 인정된다.

⑥ 무권대리인의 상대방에 대한 책임은 무권대리인에게 고의나 과실이 (있는 경우에만 / 없는 경우에도) 인정된다.

5. 표현대리

① 표현대리는 성질상 (유권대리 / 무권대리)에 해당한다.

② 표현대리에는 과실상계에 관한 규정이 (적용된다. / 적용되지 않는다.)

③ 강행규정에 위반한 법률행위는 표현대리에 의하여 유효로 될 수 (있다. / 없다.)

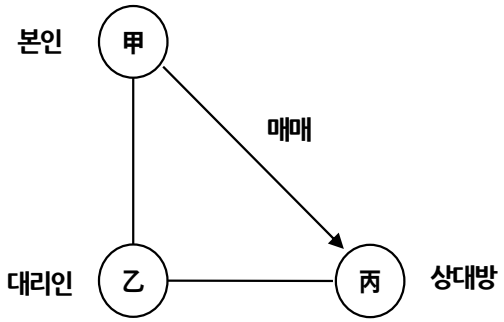
④ (복대리인의 행위 / 사자의 행위)를 기초로 하여 권한을 넘은 표현대리가 인정될 수 있다.

⑤ (공법행위 대리권 / 일상가사 대리권 / 소멸한 대리권)은 권한을 넘은 표현대리의 기본대리권이 될 수 있다.

사례 익힘장

1. 대리행위 사례

甲의 대리인 乙이 甲소유의 건물을 丙에게 매도하는 대리행위를 하였다.



① 乙이 甲을 위한 행위임을 표시하지 않은 의사표시는 (甲 / 乙)을 위한 것으로 본다.

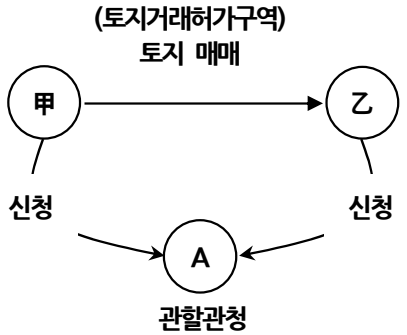
② 乙의 대리행위에 하자가 있는지 여부는 원칙적으로 (甲 / 乙)을 표준으로 결정한다.

③ 대리행위 과정에서 丙이 乙을 기망한 경우, (甲 / 乙)은 취소권을 행사할 수 있다.

④ 乙이 미성년자인 경우, 甲은 대리인의 행위무능력을 이유로 매매 계약을 취소할 수 (있다. / 없다.)

2. 유동적 무효 사례

甲은 乙에게 토지거래허가구역 내의 토지를 매도하고 계약금을 수령하였으나 아직 허가를 받지는 않았다.



① 甲은 (매매대금 미지급 / 허가신청절차 협력의무 불이행)을 이유로 乙에게 손해배상을 청구할 수 있다.

② 甲은 (대금 미지급을 이유로 / 협력의무 불이행을 이유로 / 계약금의 배액을 상환하면) 乙과의 매매 계약을 해제할 수 있다.

③ 매매 계약이 유동적 무효인 동안 乙은 甲에게 계약금의 반환을 청구할 수 (있다. / 없다.)